

FORMATO N°03

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y/O ESPECIALIZADOS
REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES

Órgano y/o Unidad Orgánica:	UNIDAD DE PROMOCION DE LA SALUD
Actividad del POI:	AO100153700198 FAMILIAS
- F.F: - CLASIFICADOR: - META PRESUPUESTAL:	RO 2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAL NATURAL 0026 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO

I. FINALIDAD PÚBLICA (Obligatorio)	
Contribuir a la prevención y reducción de las arbovirosis (dengue) a través de la implementación de acciones de promoción de la salud a nivel comunitario promoviendo la participación comunitaria en cumplimiento del objetivo 1 y 3 de la Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030 aprobada por Decreto Supremo N° 026-2020-SA	
II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL REQUERIMIENTO (Obligatorio)	
Contratación de Servicios de un (01) de un Lic en Enfermería con el objetivo de garantizar la implementación de acciones de promoción de la salud a nivel comunitario en el marco del documento técnico "Acciones de promoción de la salud para la prevención del dengue a través del abordaje de los determinantes sociales de la salud", de la Red Integral de Salud Pacífico Norte.	
III. ALCANCES DEL SERVICIO: (Obligatorio)	
PRODUCTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA
Asistencia técnica y acompañamiento a los gobiernos locales con/sin asignación presupuestal en el producto familias del PP 017 para la contratación de ACS que organizan acciones de promoción de la salud para lograr ciudades limpias y libres del Aedes Aegypti, en los distritos priorizados	2 ACTAS Y/O REPORTE HIS MINSA
Implementar y dar seguimiento a la herramienta de gestión multisectorial dengue en los gobiernos locales de los distritos de Santa, Coishco	2 ACTAS Y/O MATRIZ DE GESTION MULTISECTORIAL
Reporte de las capacitaciones realizadas para el manejo del aplicativo PROMO APP en prevención del Dengue.	4 ACTA DE CAPACITACION/REPORTE HIS MINSA
Comités de vigilancia comunitaria o las que hagan sus veces capacitados y operativos en vigilancia comunitaria y en medidas de prevención y control del dengue para participar activamente en las diferentes acciones frente al dengue, en los sectores de los distritos priorizados.	7 ACTAS DE CONFORMACION DE COMUNITARIO DE SALUD Y/O FICHAS DE VIGILANCIA COMUNITARIA
Reuniones con establecimientos de salud de los distritos priorizados para el desarrollo de acciones de articulación y vigilancia comunitaria.	2 ACTAS
Reporte del seguimiento, monitoreo y acompañamiento a los ACS y/o AS para las orientaciones a través de visitas domiciliarias a las viviendas positivas y renuentes aplicando la ficha 10 min contra el zancudo y Aplicativo PROMOAPP dengue según la lista entregada por las IPRESS de riesgo. (según demanda)	01 REPORTE DEL APPLICATIVO PROMOAPP DENGUE



Reporte del Desarrollo y monitoreo de las consejerías para la identificación y la eliminación de criaderos en viviendas y su entorno peri domiciliario, con el uso del aplicativo "PROMOAPP"(según demanda)		
Coordinación, asistencia técnica y acompañamiento a las IPRESS priorizados de los distritos de riesgo para el desarrollo de las capacitaciones a docentes (Implementación del cole seguro sin dengue sin zancudo), sesiones educativas y demostrativas (2das) en familias para prevenir el dengue. (500 familias con segundas sesiones demostrativas en prácticas saludables).	01 REPORTE HIS DE SESIONES DEMOSTRATIVAS CON 500 FAMILIAS	
Otras actividades asignadas según necesidad.		
El informe debe ir acompañado con medios de verificación, reporte fotográfico y reporte HIS-MINSA		

IV. REQUISITOS MÍNIMOS (Obligatorio)

a) FORMACION ACADEMICA

- Título profesional en Licenciada en Enfermería y habilitación.
- Resolución SERUMS.

b) El postor deberá contar con:

- Registro Único del Contribuyente (activo y habido)
- Registro Nacional de Proveedores (RNP)
- Suspensión de Cuarta Categoría (De corresponder)
- Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (actualizado)
- Cotización (Formato N° 05).
- Declaración Jurada del proveedor (Formato N° 06)
- Declaración Jurada para prevenir casos de nepotismo (Formato N° 07)
- Declaración Jurada sobre prohibiciones e incompatibilidades (Formato N° 08)
- Declaración Jurada de no tener antecedentes penales, policiales ni judiciales (Ley N° 29607) (Formato N° 09)
- Declaración Jurada de no recibir doble percepción en el Estado (Formato N° 10).
- Carta de autorización para el pago con abonos en cuenta bancaria (Formato N° 11).

c) EXPERIENCIA

- Experiencia laboral no menor de 01 año en el sector público o privado incluido el SERUMS
- Experiencia de trabajo en Redes de salud, establecimientos de salud del primer nivel de atención en Promoción de la Salud.

c) CAPACITACION O ENTRENAMIENTO

- Capacitaciones relacionadas a salud pública o salud comunitaria y/o Promoción de la salud o medidas de prevención del dengue, o programas de salud o salud familiar y/o de gestión en salud o afines según la carrera profesional



V. VALOR ESTIMADO (obligatorio)

El monto de pago incluirá los impuestos y contribuciones de Ley, a cancelar por el entregable solicitado por el área usuaria, de la siguiente forma;

ENTREGABLE	MONTO DE PAGO	VALOR TOTAL
Primer Producto	s/. 3,500	S/. 17,500
Segundo producto	s/. 3,500	
Tercer producto	s/. 3,500	
Cuarto producto	s/. 3,500	
Quinto producto	s/. 3,500	

VI. SEGUROS (De Corresponder)

NO CORRESPONDE

VII. LUGAR (De corresponder)

El servicio se realizará en las instalaciones y/o establecimientos bajo la jurisdicción de la Red Integral de Salud Pacífico Norte.

VIII. PLAZO DE ENTREGA (Obligatorio)

El personal contratado se obliga a presentar las actividades hasta los 150 días según los términos de referencia, a partir del día siguiente de notificada la Orden de Servicio hasta la culminación de la misma.

IX. ENTREGABLES (De corresponder)

- *Primer entregable:* La entrega del producto es hasta los 30 días calendario.
- *Segundo entregable:* La entrega del producto es hasta los 60 días calendario.
- *Tercer entregable:* La entrega del producto es hasta los 90 días calendario.
- *Cuarto entregable:* La entrega del producto es hasta los 120 días calendario.
- *Quinto entregable:* La entrega del producto es hasta los 150 días calendario.

X. CONFORMIDAD (Obligatorio)

La conformidad será otorgada por el jefe de área usuaria de la Unidad de Promoción de la salud.

XI. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO (Obligatorio)

El monto de pago incluirá los impuestos y contribuciones de Ley, a cancelar por el entregable solicitado por el área usuaria, el prestador del servicio deberá presentar lo siguiente:

a) Primer Entregable:

- Informe detallando las actividades establecidas en el numeral 8.1 del presente
- Acta de conformidad elaborada y firmada por el jefe del área usuaria
- Acta de Conformidad emitida en el SIGA, firmada por el jefe del área usuaria
- Suspensión de cuarta categoría.
- Recibo por Honorarios

b) Segundo Entregable:

- Informe detallando las actividades establecidas en el numeral 8.1 del presente
- Acta de conformidad elaborada y firmada por el jefe del área usuaria
- Acta de Conformidad emitida en el SIGA, firmada por el jefe del área usuaria
- Suspensión de cuarta categoría.



- Recibo por Honorarios
- Hoja de vida y DNI firmado

c) Tercer Entregable:

- Informe detallando las actividades establecidas en el numeral 8.1 del presente
- Acta de conformidad elaborada y firmada por el jefe del área usuaria
- Acta de Conformidad emitida en el SIGA, firmada por el jefe del área usuaria
- Suspensión de cuarta categoría.
- Recibo por Honorarios
- Hoja de vida y DNI firmado

d) Cuarto Entregable:

- Informe detallando las actividades establecidas en el numeral 8.1 del presente
- Acta de conformidad elaborada y firmada por el jefe del área usuaria
- Acta de Conformidad emitida en el SIGA, firmada por el jefe del área usuaria
- Suspensión de cuarta categoría.
- Recibo por Honorarios
- Hoja de vida y DNI firmado

e) Quinto Entregable:

- Informe detallando las actividades establecidas en el numeral 8.1 del presente
- Acta de conformidad elaborada y firmada por el jefe del área usuaria
- Acta de Conformidad emitida en el SIGA, firmada por el jefe del área usuaria
- Suspensión de cuarta categoría.
- Recibo por Honorarios
- Hoja de vida y DNI firmado

XII. CONFIDENCIALIDAD (De corresponder)

El prestador de servicio queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento de la contratación, los mismos que no podrá copiar o utilizar con fin distinto al objeto de la contratación, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservación.

El prestador de servicio, asume las siguientes obligaciones respecto de la información a la que tenga acceso, conocimiento y/o la que obtenga mientras preste sus servicios para la Entidad, la que está constituida, pero no limitada a la información sobre sistemas informáticos, base de datos, contratos o cualquier otro documento o elemento de similar naturaleza. Reconoce que la información es de propiedad exclusiva de la Entidad teniendo ésta carácter de Confidencialidad.

- Garantiza a la Entidad que no revelará la información, ni la pondrá a disposición de terceros directa o indirectamente.
- Garantiza que no utilizará la información en provecho propio ni de terceros, directa o indirectamente y sin autorización escrita de la ENTIDAD según corresponda.

XIII. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA (Obligatorio)

El prestador de servicio cumplirá sus actividades en las instalaciones y/o establecimientos bajo la jurisdicción de la Dirección de la Red de Salud Pacífico Norte, cuando la entidad en función en cumplimiento de sus fines públicos y para el logro de sus objetivos institucionales así lo requiera, por la estricta necesidad del servicio.



XIV.	RESPONSABILIDAD POR LA ASIGNACION DE BIENES(De corresponder)
	En aquellos casos en los cuales, para el cumplimiento de la prestación, la Entidad asigne al Contratista algún bien mueble o inmueble, éste es responsable del buen uso y conservación de los mismos; de lo contrario, responderá por su deterioro o pérdida, debiendo proceder a su reposición dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles
XV.	CONSIDERACIONES GENERALES A LOS PRODUCTOS (obligatorio)
	Los derechos intelectuales de los productos y documentos elaborados por el contratista que resulte seleccionado son propiedad de la Entidad, así como toda aquella información interna de la institución a la que tenga acceso para la ejecución del servicio.
XVI.	GASTOS POR DESPLAZAMIENTO (De Corresponder)
	En caso de que, para el cumplimiento de sus actividades, se requiera el traslado del Contratista en el ámbito nacional, los gastos inherentes a las mismas (pasajes, movilidad, hospedaje, viáticos y tarifa única por uso de aeropuerto), correrán por cuenta de la Entidad o del contratista según corresponda.
XVII.	PENALIDADES (Obligatorio)
	Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación: En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: Penalidad diaria = $0.10 \times \text{monto}$ $F \times \text{plazo en días}$ Donde $F = 0.40$. Tanto el monto como e/ plazo se refieren, según corresponda, a la ejecución total del servicio o a la obligación parcial, de ser el caso, que fuera materia de retraso. Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo
XVIII.	OTRAS PENALIDADES (Opcional)
	La suma de la aplicación de las penalidades por mora y de otras penalidades no puede acceder al 10 % del monto del entregable correspondiente .Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, pagos parciales o si fuera necesario.
XIX.	RESOLUCIÓN CONTRACTUAL (Obligatorio)
	La Entidad puede resolver el contrato, en los siguientes casos: - Por acumulación del monto máximo de la penalidad por mora o por el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo. - Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuación del contrato. - Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible al contratista. - Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuación del contrato. - Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción y antisoborno. - Por la presentación de documentación falsa o inexacta durante la ejecución contractual. - Por la presentación con información inexacta o falsa de la Declaración Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de prevención y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos señalados en el artículo 5 de dicha ley se aplicará la inhabilitación por cinco años para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad. Asimismo, puede resolverse de forma total o parcial el contrato por mutuo acuerdo entre las partes, previa opinión del área usuaria.



XX. OBLIGACION ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO (Obligatorio)

A la suscripción del contrato o de la formalización de la Orden respectiva, el Contratista declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor de la Red Integrada Pacifico Norte.

Asimismo, el Contratista se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente. Aunado a ello, el Contratista se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito. servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito.

Servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito.

En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados.

Adicionalmente, el Contratista se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con la Red Integrada de Salud Pacifico Norte.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en este acápite, durante la ejecución contractual, otorga a la entidad contratante el derecho de resolver total o parcialmente el contrato.

El Contratista declara conocer los principios, deberes y prohibiciones establecidas en la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública y otras normas vinculadas a la materia; por lo que su conducta se encuentra acorde a las disposiciones de dicha Ley y normas conexas. En ese sentido, declara someterse a las consecuencias que se deriven de la realización de acciones u omisiones que la vulneren o transgredan.

XXI. SOLUCION DE CONTROVERSIAS (Obligatorio)

Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación de la presente contratación, son resueltos mediante trato directo y conciliación.

XXII. GESTIÓN DE RIESGOS (De corresponder)

Las partes realizan la gestión de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente documento, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante la ejecución contractual, considerando la finalidad pública de la contratación.



GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
Dirección Regional de Salud Ancash
Red Integrada de Salud Pacifico Norte

Lic. Enf. Cynthia V. Santillán Ortiz
C.E.P. 092039
JEFA DE LA UNIDAD DE PROMOCION DE LA SALUD

Firma

Área usuaria o técnica estratégica

FORMATO N°03
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y/O ESPECIALIZADOS
REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES

Órgano y/o Unidad Orgánica:	UNIDAD DE PROMOCION DE LA SALUD
Actividad del POI:	AO100153700198 FAMILIAS
- F.F: - CLASIFICADOR: - META PRESUPUESTAL:	RO 2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAL NATURAL 0026 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO

I. FINALIDAD PÚBLICA (Obligatorio)	
Contribuir a la prevención y reducción de las arbovirosis (dengue) a través de la implementación de acciones de promoción de la salud a nivel comunitario promoviendo la participación comunitaria en cumplimiento del objetivo 1 y 3 de la Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030 aprobada por Decreto Supremo N° 026-2020-SA	
II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL REQUERIMIENTO (Obligatorio)	
Contratación de Servicios de un (01) de un Lic en Enfermería con el objetivo de garantizar la implementación de acciones de promoción de la salud a nivel comunitario en el marco del documento técnico "Acciones de promoción de la salud para la prevención del dengue a través del abordaje de los determinantes sociales de la salud", de la Red Integral de Salud Pacífico Norte.	
III. ALCANCES DEL SERVICIO: (Obligatorio)	
PRODUCTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA
Asistencia técnica y acompañamiento a los gobiernos locales con/sin asignación presupuestal en el producto familias del PP 017 para la contratación de ACS que organizan acciones de promoción de la salud para lograr ciudades limpias y libres del Aedes Aegypti, en los distritos priorizados	2 ACTAS Y/O REPORTE HIS MINSA
Implementar y dar seguimiento a la herramienta de gestión multisectorial dengue en la Municipalidad Provincial del Santa.	2 ACTAS Y/O MATRIZ DE GESTION MULTISECTORIAL
Reporte de las capacitaciones realizadas para el manejo del aplicativo PROMO APP en prevención del Dengue.	4 ACTA DE CAPACITACION/REPORTE HIS MINSA
Comités de vigilancia comunitaria o las que hagan sus veces capacitados y operativos en vigilancia comunitaria y en medidas de prevención y control del dengue para participar activamente en las diferentes acciones frente al dengue, en los sectores de los distritos priorizados.	7 ACTAS DE CONFORMACION DE COMUNITARIO DE SALUD Y/O FICHAS DE VIGILANCIA COMUNITARIA
Reuniones con establecimientos de salud de los distritos priorizados para el desarrollo de acciones de articulación y vigilancia comunitaria.	2 ACTAS
Reporte del seguimiento, monitoreo y acompañamiento a los ACS y/o AS para las orientaciones a través de visitas domiciliarias a las viviendas positivas y reuantes aplicando la ficha 10 min contra el zancudo y Aplicativo PROMOAPP dengue según la lista entregada por las IPRESS de riesgo. (según demanda)	01 REPORTE DEL PLICATIVO PROMOAPP DENGUE



Reporte del Desarrollo y monitoreo de las consejerías para la identificación y la eliminación de criaderos en viviendas y su entorno peri domiciliario, con el uso del aplicativo "PROMOAPP" (según demanda)	
Coordinación, asistencia técnica y acompañamiento a las IPRESS priorizados de los distritos de riesgo para el desarrollo de las capacitaciones a docentes (Implementación del cole seguro sin dengue sin zancudo), sesiones educativas y demostrativas (2das) en familias para prevenir el dengue. (500 familias con segundas sesiones demostrativas en prácticas saludables).	01 REPORTE HIS DE SESIONES DEMOSTRATIVAS CON 500 FAMILIAS
Otras actividades asignadas según necesidad.	
El informe debe ir acompañado con medios de verificación, reporte fotográfico y reporte HIS-MINSA	

IV. REQUISITOS MÍNIMOS (Obligatorio)

a) FORMACION ACADEMICA

- Título profesional en Licenciada en Enfermería y habilitación.
- Resolución SERUMS.

b) El postor deberá contar con:

- Registro Único del Contribuyente (activo y habido)
- Registro Nacional de Proveedores (RNP)
- Suspensión de Cuarta Categoría (De corresponder)
- Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (actualizado)
- Cotización (Formato N° 05).
- Declaración Jurada del proveedor (Formato N° 06)
- Declaración Jurada para prevenir casos de nepotismo (Formato N° 07)
- Declaración Jurada sobre prohibiciones e incompatibilidades (Formato N° 08)
- Declaración Jurada de no tener antecedentes penales, policiales ni judiciales (Ley N° 29607) (Formato N° 09)
- Declaración Jurada de no recibir doble percepción en el Estado (Formato N° 10).
- Carta de autorización para el pago con abonos en cuenta bancaria (Formato N° 11).

c) EXPERIENCIA

- Experiencia laboral no menor de 01 año en el sector público o privado incluido el SERUMS
- Experiencia de trabajo en Redes de salud, establecimientos de salud del primer nivel de atención en Promoción de la Salud.

c) CAPACITACION O ENTRENAMIENTO

- Capacitaciones relacionadas a salud pública o salud comunitaria y/o Promoción de la salud o medidas de prevención del dengue, o programas de salud o salud familiar y/o de gestión en salud o afines según la carrera profesional



V. VALOR ESTIMADO (obligatorio)

El monto de pago incluirá los impuestos y contribuciones de Ley, a cancelar por el entregable solicitado por el área usuaria, de la siguiente forma;

ENTREGABLE	MONTO DE PAGO	VALOR TOTAL
Primer Producto	s/. 3,500	S/. 17,500
Segundo producto	s/. 3,500	
Tercer producto	s/. 3,500	
Cuarto producto	s/. 3,500	
Quinto producto	s/. 3,500	

VI. SEGUROS (De Corresponden)

NO CORRESPONDE

VII. LUGAR (De corresponder)

El servicio se realizará en las instalaciones y/o establecimientos bajo la jurisdicción de la Red Integral de Salud Pacífico Norte.

VIII. PLAZO DE ENTREGA (Obligatorio)

El personal contratado se obliga a presentar las actividades hasta los 150 días según los términos de referencia, a partir del día siguiente de notificada la Orden de Servicio hasta la culminación de la misma.

IX. ENTREGABLES (De corresponder)

- *Primer entregable:* La entrega del producto es hasta los 30 días calendario.
- *Segundo entregable:* La entrega del producto es hasta los 60 días calendario.
- *Tercer entregable:* La entrega del producto es hasta los 90 días calendario.
- *Cuarto entregable:* La entrega del producto es hasta los 120 días calendario.
- *Quinto entregable:* La entrega del producto es hasta los 150 días calendario.

X. CONFORMIDAD (Obligatorio)

La conformidad será otorgada por el jefe de área usuaria de la Unidad de Promoción de la salud.

XI. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO (Obligatorio)

El monto de pago incluirá los impuestos y contribuciones de Ley, a cancelar por el entregable solicitado por el área usuaria, el prestador del servicio deberá presentar lo siguiente:

a) Primer Entregable:

- Informe detallando las actividades establecidas en el numeral 8.1 del presente
- Acta de conformidad elaborada y firmada por el jefe del área usuaria
- Acta de Conformidad emitida en el SIGA, firmada por el jefe del área usuaria
- Suspensión de cuarta categoría.
- Recibo por Honorarios

b) Segundo Entregable:

- Informe detallando las actividades establecidas en el numeral 8.1 del presente
- Acta de conformidad elaborada y firmada por el jefe del área usuaria
- Acta de Conformidad emitida en el SIGA, firmada por el jefe del área usuaria
- Suspensión de cuarta categoría.



- Recibo por Honorarios
- Hoja de vida y DNI firmado

c) Tercer Entregable:

- Informe detallando las actividades establecidas en el numeral 8.1 del presente
- Acta de conformidad elaborada y firmada por el jefe del área usuaria
- Acta de Conformidad emitida en el SIGA, firmada por el jefe del área usuaria
- Suspensión de cuarta categoría.
- Recibo por Honorarios
- Hoja de vida y DNI firmado

d) Cuarto Entregable:

- Informe detallando las actividades establecidas en el numeral 8.1 del presente
- Acta de conformidad elaborada y firmada por el jefe del área usuaria
- Acta de Conformidad emitida en el SIGA, firmada por el jefe del área usuaria
- Suspensión de cuarta categoría.
- Recibo por Honorarios
- Hoja de vida y DNI firmado

e) Quinto Entregable:

- Informe detallando las actividades establecidas en el numeral 8.1 del presente
- Acta de conformidad elaborada y firmada por el jefe del área usuaria
- Acta de Conformidad emitida en el SIGA, firmada por el jefe del área usuaria
- Suspensión de cuarta categoría.
- Recibo por Honorarios
- Hoja de vida y DNI firmado

XII. CONFIDENCIALIDAD (De corresponder)

El prestador de servicio queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento de la contratación, los mismos que no podrá copiar o utilizar con fin distinto al objeto de la contratación, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservación.

El prestador de servicio, asume las siguientes obligaciones respecto de la información a la que tenga acceso, conocimiento y/o la que obtenga mientras preste sus servicios para la Entidad, la que está constituida, pero no limitada a la información sobre sistemas informáticos, base de datos, contratos o cualquier otro documento o elemento de similar naturaleza. Reconoce que la información es de propiedad exclusiva de la Entidad teniendo ésta carácter de Confidencialidad.

- Garantiza a la Entidad que no revelará la información, ni la pondrá a disposición de terceros directa o Indirectamente.
- Garantiza que no utilizará la información en provecho propio ni de terceros, directa o indirectamente y sin autorización escrita de la ENTIDAD según corresponda.

XIII. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA (Obligatorio)

El prestador de servicio cumplirá sus actividades en las instalaciones y/o establecimientos bajo la jurisdicción de la Dirección de la Red de Salud Pacífico Norte, cuando la entidad en función en cumplimiento de sus fines públicos y para el logro de sus objetivos institucionales así lo requiera, por la estricta necesidad del servicio.



XIV. RESPONSABILIDAD POR LA ASIGNACION DE BIENES(De corresponder)	
	En aquellos casos en los cuales, para el cumplimiento de la prestación, la Entidad asigne al Contratista algún bien mueble o inmueble, éste es responsable del buen uso y conservación de los mismos; de lo contrario, responderá por su deterioro o pérdida, debiendo proceder a su reposición dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles
XV. CONSIDERACIONES GENERALES A LOS PRODUCTOS (obligatorio)	
	Los derechos intelectuales de los productos y documentos elaborados por el contratista que resulte seleccionado son propiedad de la Entidad, así como toda aquella información interna de la institución a la que tenga acceso para la ejecución del servicio.
XVI. GASTOS POR DESPLAZAMIENTO (De Corresponder)	
	En caso de que, para el cumplimiento de sus actividades, se requiera el traslado del Contratista en el ámbito nacional, los gastos inherentes a las mismas (pasajes, movilidad, hospedaje, viáticos y tarifa única por uso de aeropuerto), correrán por cuenta de la Entidad o del contratista según corresponda.
XVII. PENALIDADES (Obligatorio)	
	Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación: En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: Penalidad diaria = $0.10 \times \text{monto}$ $F \times \text{plazo en días}$ Donde $F = 0.40$. Tanto el monto como e/ plazo se refieren, según corresponda, a la ejecución total del servicio o a la obligación parcial, de ser el caso, que fuera materia de retraso. Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo
XVIII. OTRAS PENALIDADES (Opcional)	
	La suma de la aplicación de las penalidades por mora y de otras penalidades no puede acceder al 10 % del monto del entregable correspondiente .Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, pagos parciales o si fuera necesario.
XIX. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL (Obligatorio)	
	La Entidad puede resolver el contrato, en los siguientes casos: - Por acumulación del monto máximo de la penalidad por mora o por el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo. - Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuación del contrato. - Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible al contratista. - Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuación del contrato. - Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción y antisoborno. - Por la presentación de documentación falsa o inexacta durante la ejecución contractual. - Por la presentación con información inexacta o falsa de la Declaración Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de prevención y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos señalados en el artículo 5 de dicha ley se aplicará la inhabilitación por cinco años para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad. Asimismo, puede resolverse de forma total o parcial el contrato por mutuo acuerdo entre las partes, previa opinión del área usuaria.



XX. OBLIGACION ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO (Obligatorio)

A la suscripción del contrato o de la formalización de la Orden respectiva, el Contratista declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor de la Red Integrada Pacifico Norte.

Asimismo, el Contratista se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente. Aunado a ello, el Contratista se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito. servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito.

Servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito.

En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados.

Adicionalmente, el Contratista se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con la Red Integrada de Salud Pacifico Norte.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en este acápite, durante la ejecución contractual, otorga a la entidad contratante el derecho de resolver total o parcialmente el contrato.

El Contratista declara conocer los principios, deberes y prohibiciones establecidas en la Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública y otras normas vinculadas a la materia; por lo que su conducta se encuentra acorde a las disposiciones de dicha Ley y normas conexas. En ese sentido, declara someterse a las consecuencias que se deriven de la realización de acciones u omisiones que la vulneren o transgredan.

XXI. SOLUCION DE CONTROVERSIAS (Obligatorio)

Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación de la presente contratación, son resueltos mediante trato directo y conciliación.

XXII. GESTIÓN DE RIESGOS (De corresponder)

Las partes realizan la gestión de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente documento, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante la ejecución contractual, considerando la finalidad pública de la contratación.



Lic. Enf. Cyathia L. Santillán O.
C.E.P. 092039
JEFA DE LA UNIDAD DE PROMOCION DE LA SALUD

Firma

Área usuaria o técnica estratégica